החוקים האשוריים התיכונים, לוח B (אַשּׁוּר, המאות ה־14–11 לפנה״ס)

החיבור. בין שברי אוסף החוקים האשורי שנמצאו בחפירות הגרמניות באשור (1903–1914) – לצד **לוח** A על הנשים – נמצא **לוח** B (KAV 2; VAT 10001, במוזיאון ברלין): לוח בן שמונה טורים, באותו כתב אשורי תיכון ובאותו ניסוח משפטי, שעוסק **בקרקע**. נשתמרו ממנו 20 חוקים (טור i ורוב טור viii אבדו): האחים שלא חלקו את בית אביהם (§1–§5), קניית שדה ובית אחרי הכרזה ציבורית (§6), בית שנהרס (§7), **הסגת התחום** (§8–§9), באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו (§10–§16), חלוקת מי ההשקיה (§17–§18), החורש את שדה עמיתו (§19) ומי שהקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו (§20). כמו לוח A, גם לוח B הוא כנראה העתקה מימי תגלת־פלאסר הראשון (המאה ה־11) של חוקים קדומים יותר.

למה הטקסט הזה כאן. זהו אוסף החוקים המסופוטמי היחיד שמקדיש שני חוקים רצופים להסגת גבול – האיסור של לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֲךָ אֲשֶׁר גָּבְלוּ רִאשֹׁנִים (דברים יט:יד) והארור של אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ (דברים כז:יז), שחוזרים במשלי (אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלָם, משלי כב:כח; כג:י), בהושע (ה:י) ובאיוב (כד:ב). ״אם איש **תחום** גדול של **עמיתו** עירב״ (§8): המילה האכדית taḫūmu היא המילה העברית־הארמית תְּחוּם, שנשאלה מן האכדית; הפועל samāḫu פירושו ״ערבב״ – לטשטש את הגבול ולצרף לשדהו חלק מן השדה של העמית (↔ שָׂדָה בָשָׂדֶה יַקְרִיבוּ, ישעיהו ה:ח) – ובחוק הסמוך (§9) ״הזיז״ (šubalkutu, ״העביר אל מעבר״) את ״התחום הקטן של **הפורים**״, החלקות שנחלקו בגורל. אבל העונש הוא ההבדל: בתורה אין עונש אנושי, רק איסור וארור; כאן פי שלושה בשדה, קציצת אצבע, מאה מכות במקלות וירח ימים של מלאכת המלך. ובשאר הלוח: **״הבן הגדול שתי ידות״** (§1) – החלק הכפול של הבכור (פִּי שְׁנַיִם, דברים כא:יז), אבל רק יד אחת בבחירה, והשנייה **בגורל** – ״עם אחיו את הפור שלו יפיל״ (pūra ṣalā ʾu, כמו הִפִּיל פּוּר (אסתר ג:ז)); אח שהרג נמסר ל״בעל הנפשות״, ש״(אם) פניו (לכך) יהרגהו״, ואם ירצה – יתפשר ויקח את חלקו בירושה (§2; ↔ גֹּאֵל הַדָּם, במדבר לה:יט, ומול וְלֹא תִקְחוּ כֹּפֶר לָנָפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא); והמשל של התקועית, שמואל ב יד:ז); אח שאמר ״חוצפה״ או ברח – חלקו למלך (§3; ↔ כרם נבות, מלכים א כא). **ההכרזה** (§6): לפני שאדם קונה שדה ובית, הכרוז מכריז שלוש פעמים בירח ימים, באשור ובעיר שבה השדה, ״השדה והבית של **פלוני בן פלוני** … בכסף אקח״, וכל מי שיש לו זכות או טענה מציג את לוחותיו לפני הפקידים; ואחר כך ״ידו תסתלק״ – ליד פְּלֹנִי אַלְמֹנִי ו זְקֵנֵי הָעִיר של רות ד, מִשְׁפַּט הַגְּאֻלָּה ושטרי המקנה של ירמיהו לב, וזכות הגאולה של ויקרא כה. **מי ההשקיה** (§17–§18): ״בעלי השדות זה עם זה יעמדו; איש לפי (מידת) שדהו מלאכה יעשה, **את שדהו ישקה**״ – šaqû הוא הקוגנט של וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק (דברים יא:י), ומול הריב על הבארות של בראשית כו (וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר) – כאן הדיינים מכריעים. ו״לבנים לבן״ (§14; נִלְבְּנָה לְבֵנִים, בראשית יא:ג), ״באר חפר״ (§10, §12–§13), ״ירק״ (§13), ״תבן״ ו״מתבן״ (§19) – מילים משותפות. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (../parallels-index.md; project.md).

הטקסט והמהדורה. ללוח B עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281780, י״ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (o / r), הטור (ii–vii) והשורה (o iv 11). חלוקת החוקים (§1–§20) היא זו של המהדורה, וכותרות החוקים אינן במקור. §5, §7, §10–§11, §15–§16 ו־§18–§20 שבורים בחלקם.

הסימנים. `[ ]` – משוחזר (בידי המהדיר); `[...]` – חסר; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה או משמעות לא ודאית; `...` – תרגום לא ודאי. מרכאות `"..."` מתרגמות את מילית הציטוט האשורית mā. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המילים הקבועות. כמו בלוח A ובחוקי חמורבי (התרגומים בקורפוס זה): "אם" – לכל šumma; "איש" – a īlu; "בררו עליו, כוננו עליו" – הוכיחו עליו את האשמה; "חמישים במקלות ימחצוהו" – מכות במקל; "יֵרַח ימים את מלאכת המלך יעשה" – חודש של עבודת כפייה למלך; "פי שלושה"; "בדיל" – annaku, מתכת התשלום של אשור (יש המתרגמים "עופרת"), "כיכר" – biltu; "עמית" – tappû, בן מעמדו של אדם (ולא `רעהו`); "חלק" – zittu, "חלקו" – zâzu; "שדה", "גן", "שדמה" (ugāru, אדמת העיר), "חרש" – erēšu; "החזן" ו"גדולי העיר". ובמלים של לוח B: **"יד"** – qātu במובן מנה (`חָמֵשׁ יָדוֹת`, בראשית מג:לד), ו"ידו תסתלק" – יאבד את זכותו; **"פור"** – pūru, הגורל וחלקת הגורל; **"כרוז"**, "הכריז" – nāgiru, šasû; **"פקיד"** – qēpu, נציג המלך; **"תחום"** – taḫūmu; **"ציון"**, **"ציין"** – kudurru, kadāru (אבן הגבול וסימונו); "עירב" – samāḫu D; "הזיז" – šubalkutu; "באר", "חפר"; "יגיע" – māṉaḫtu, ההשקעה והעמל שבשדה; "מגדל" – dunnu, המשק המבוצר שבשדה; "השקה", "השקיה"; "מי אדד" – מי הגשם (אדד, אל הסערה). המלים של התורה – `גבול`, `הסיג`, `גבל`, `בכור`, `פי שנים`, `גאל`, `קנה`, `רעהו`, `ריב`, `מטר`, `נטע` – נשארו מחוץ לתרגום, כדי שההשוואה תהיה גלויה ולא כפויה.